الدرس الرابع

حق التملُّك

دخل يوسف وأخوه محمد محلاً لشراء بعض الفواكه للبيت ، وبينما كان العامل يجهز المطلوب أخذ يوسف يتذوق بعض الفواكه، فاعترضه أخوه محمد مستنكرًا فعله.

النشاط الأول

ناقش مع زملائك تصرُّف كلٍّ من يوسف ومحمد .

أفهم وأحفظ

عن أنس بن مالك رضي الله عنه **أن رسول الله** ﷺ **قال: « لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ ».**

الدارقطني ، كتاب البيوع ، رقم الحديث (٢٩٢٤).

المفردات والتراكيب

المَالُ: كل ما يملكه الفرد أو الجماعة من متاع، أو تجارة، أو عقار .

بِطِيبِ نَفْسِهِ: بإرادته ورضاه.

تعريف الملكية:

الملك في اللغة : «هو حيازة الإنسان للمال ، والانفراد بالتصرُّف فيه».

أما اصطلاحًا فهو : اختصاص بالشيء يمنع الغير منه ، ويُمَكِّن صاحبه من التصرُّف فيه ابتداء إلا لمانع شرعي» [١٨] .

---

[١٨] – الحسين محمد شواط، عبدالحق حميش ، نظرية التملك في الفقه الإسلامي.

مثال : لو أنك ملكت شيئًا من المال (سيارة – منزل – مزرعة) ستكون وحدك قادرًا على التصرُّف فيه بالبيع أو الرهن أو الوصية أو الإيجار أو الهبة ، ولا يحق لغيرك التصرُّف أو الانتفاع به إلا بإذنٍ شرعيٍّ.



النشاط الثاني

من خلال فهمك لتعريف الملكية وضِّح أهم الموانع الشرعية التي تسقط حق تصرُّف الإنسان في ماله .

التملك حق مشروع:

أعطى الإسلام الفرد حق التملُّك وحيازة الأشياء والانتفاع بها ؛ لأن ذلك من مقتضيات الفطرة، قال تعالى: ﴿ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ (الفجر:٢٠) ، ولأن في ذلك دافعًا له لزيادة الإنتاج وتحسينه ، وهو بذلك يحقق الهدف الأول من خلق الله له ، قال تعالى: ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ (هود:٦١) غير أنَّ إقرار الإسلام لهذا الحق لم يكن مطلقًا ، وإنما شرع له من الحدود والقيود ما يحفظ هذا الحق، ولا يجعله يصطدم مع حقوق الآخرين .

تأمَّل

أَبُو عُبَيْدَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ ». قَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ» .

الربيع، المسند، كتاب الأيمان والنذور، رقم الحديث: ٦٦٠.

فقد بيَّن الله تعالى في كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم ﷺ طرقًا كثيرة للكسب الحلال، منها: العمل في جميع المجالات ، والميراث، والوصية، وغيرها مما يدخل ضمن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (الأعراف: ١٠) .

وفي مقابل ذلك نهى الإسلام عن الكسب الحرام بجميع طرقه وصوره، كالربا، والسرقة، والتطفيف في المكيال والميزان، والرشوة، والغش، والاحتكار؛ لما يترتب عليها من أضرار وفساد، قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ (النساء:٢٩) .

النشاط الثالث

ناقش مع زملائك آثار الكسب الحرام على الفرد والمجتمع .

واجبات الفرد تجاه ما يملك

تؤكِّد النصوص الشرعية أن المالك الحقيقي هو الله تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾ (المائدة: ١٢٠)، وأن الإنسان مستخلف فيه، قال تعالى: ﴿ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد: ٧)، فالآية دليل على أنَّ أصل الملك لله سبحانه، وأنَّ الإنسان ليس له إلا التصرُّف فيه.

ومن أبرز ما ينبغي للمسلم في ماله ما يلي:



١. إنفاقه في مصالحه ومصالح عياله: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ، وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ فِي أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْراً الدِّينَارُ الَّذِي تُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِكَ » (٢٠).

٢. الزكاة : واجبة على الأموال بشروطها وجهاتها التي حدَّدها الشرع.

٣. الصدقات: وهي النفقات في وجوه البرِّ مما هو زائد عن الزكاة.

٤. الحفاظ على المال، وعدم التبذير فيه.

---

(٢٠) أحمد، المسند، مسند أبي هريرة، رقم الحديث ١٠٣٨٧.

واجباتي تجاه المال العام

هنالك من الأموال ما يدخل تحت الملكية العامة، وهو حق ينتفع به الجميع ، وليس لأحدهم حصة محدَّدة فيه، ومن الأمثلة على ذلك: المساجد، والطرق، والبحار، والمستشفيات، والدوائر الحكومية، والمدارس، والحدائق العامة، وما إلى ذلك.

تعلم

من قانون الجزاء العماني (المادة ١١):

يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعًا لإشرافها أو لإدارتها:

أ ـ الدولة أو وحدات الجهاز الإداري بها.

ب ـ الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، أو التي تساهم في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪).

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨ بإصدار قانون الجزاء
صدر في: ٢٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١١ من يناير سنة ٢٠١٨م







النشاط الرابع

ما واجبك تجاه ما توفره الدولة من مرافق عامة؟

وهكذا فإن المسلم يمتلك ما يشاء بشرط اكتسابها بطرق شرعية وإنفاقها في ما يحب الله ويرضى، فإن سلك ما يخالف ذلك من كنز وحبس للمال وغيره فإن الله توعده بالعذاب الشديد ، كما هو في قوله تعالى:

﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة: ٣٤).

التقويم والأنشطة

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المعطاة فيما يأتي:

١. من طرق الكسب الجائزة لاكتساب المال:

أ. التجارة　　ب. القمار　　ج. الرشوة　　د. الربا.

٢. من أوجه التصرُّف بالمال بعد الموت :

أ. الهدية　　ب. الإيجار　　ج. الوصية　　د. البيع.

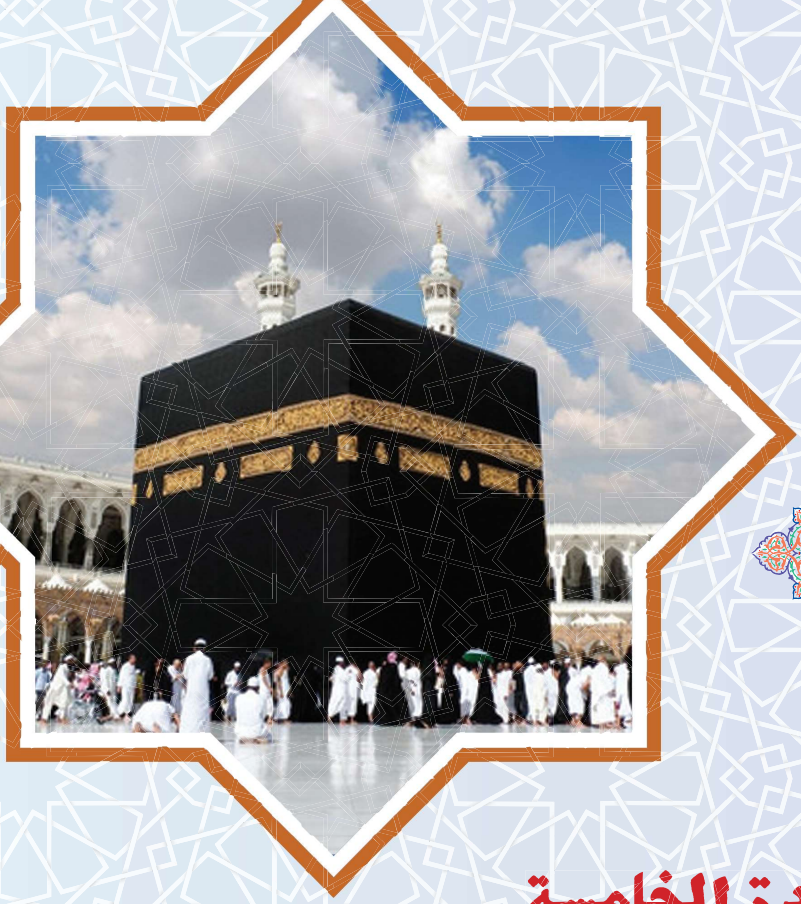
ثانيًا: علِّلْ: أباح الإسلام للفرد حق التملُّك .

ثالثًا: أعطِ الحكم الشرعي فيما يلي:

١. استعار رجل سيارة جاره ثم قام ببيعها.
٢. تملكت فاطمة أرضًا سكنية من ميراث أبيها.

رابعًا: قال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ ﴾ (البقرة: ٢٧٦) في الآية تحذير وإغراء استنتجهما.

خامسًا: بالرجوع إلى مصادر التعلُّم تعرَّف على المصطلحات الآتية :
(الولاية – الوصية – الوكالة).



الوحدة الخامسة

السِّيرة النَّبويَّة

يتوقع من الطالب الدارس لهذه الوحدة أن :

- يتلو الآيتين الكريمتين (١٤٤ – ١٤٥) من سورة آل عمران تلاوة صحيحة، ويفهمهما.
- يفهم الحديث النبوي الشريف ويحفظه.
- يبيِّن حكمة الرسول ﷺ في حجة الوداع وغيرها من المواقف.
- يستنتج العلاقة بين صلح الحديبية، وعمرة القضاء، وفتح مكة.
- يبيِّن أهمية فتح مكة ونتائجها على الدعوة الإسلامية.
- يشرح المبادئ التي أرساها الرسول ﷺ في حجة الوداع .
- يستخلص العبر والعظات من وفاة الرسول ﷺ.
- يدلِّل على حُبِّ الرسول ﷺ لأُمَّتِه .
- يدرك أهمية دراسة السيرة النبوية لطالب العلم.